

ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה אדריכל ראשי

מתחם C+B+A

רוטשילד – פינוי בינוי

חיפה

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גורדון אדריכלים ומועצת ערים בע"מ
תק"ד היסוד 15, טירת ברטל 3922654
טל' 04-8580077

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

חוזה אדריכל ראשי

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(להלן: "המוזמין")
מצד אחד;

לבין

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
515177459
קרן היסוד 15 טירת
הכרמל

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המוזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המוזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המוזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

פק: 515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קרן היסוד 15 טירת הכרמל 3902634
טל' 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ג' המצ"ב.

"המנהל" -

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם" -

חוזה זה על נספחיו.

"הדין" -

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית" -

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח" -

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנות.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים

מ' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל ראשי

פרויקט: ביתא חטשילד

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: 1

גרסה: גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים

מכרז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

קוד היסוד 15, טידר: 3902634

טל' 04-858007

ביתא חטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.

- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאפשרת ע"י המזמין

פרויקט: ביתא רוטשילד
בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
גרסה: 1
מס': 04-8580077
מס' חוזה: CONT-5-565
סטטוס: [סטטוס חוזה]
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"ר היסוד 15, טירת כרמל 3502634
טל' 04-8580077
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכב המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצי"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצי"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיחות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5
- 3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך

פרויקט: **ביתא רוטשילד** תבנית: אדריכל ראשי מס' חוזה: COUNT-5-565
ספק: **גורדון אדריכלים ומתכנני ערים** גרסה: 1 סטטוס: **[סטטוס חוזה]**

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קריית שדה 15, טירת הכרמל 552634
טל' 077-8589041

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את ההוראות חוזה זה, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את ההוראות חוזה זה, אלא בהוראות המזמין ואת ההוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו ההוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם

פרויקט:	ביתא רוטשילד	תבנית:	אדריכל ראשי	מס' חוזה:	CONT-5-565
בע"מ					
900ק:	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים	גרסה:	1	010000:	[מסמך חוזה]

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ 15.11.15
טל' 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 1194
5

בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1 תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת תחזיר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

פרויקט:	ביתא רוטשילד בע"מ	תבנית:	אדריכל ראשי	מ' חוזה:	CONT-5-565
ק:90	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים	גרסה:	1	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ חסוד 15, טירת הכרמל 3902034
טל' 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט/תכניות עבודה שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

פרויקט:	ביתא רוטשילד	תבנית:	אדריכל ראשי	מס' חוזה:	CONT-5-565
בע"מ					
990:	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים	גרסה:	1	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
רח' הירון 15, תל אביב 6101
טל' 04-8380077

ביתא רוטשילד בע"מ
פ. 515851194

8.3 במידה ויידרש היתר שינויים כתוצאה מהחלטות ושינויים של היזם, ייחשב הדבר כעבודה נוספת ושכ"ט יבחן לגופו של ענין.

8.4 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

- 8.4.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון
- 8.4.2 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.
- 8.4.3 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, בתוך 14 יום ממועד דרישתו הראשונה של המזמין בכתב (להלן: **תקופת התיקון**). הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן. המזמין יאפשר למתכנן לתקן את הפרת התחייבויותיו ו/או להתגונן מפני דרישה כאמור בתוך תקופת התיקון. על אף האמור, בטרם ביצוע קיזוז, המתכנן יהיה זכאי להתגונן ו/או לתקן את הפרת התחייבויותיו בתקופת זמן שתסוכם בין הצדדים.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **בנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח,

מ' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל ראשי

פרויקט: ביטא חשילד

בע"מ

גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: 1

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קורא חוד 15. טירת הכרמל 372634
טל' 04-850077

ביטא חשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מוערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות וזכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

CONT-5-565

מס' חוזה:

תבנית: אדריכל ראשי

פרויקט: ביתא רוטשילד

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: 1

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קרן הסף: 10 שירותי הנדסה
טל' 04-5580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסורן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, ולמעט שינויים שבוצעו שלא לפי תוכניות האדריכל, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיוגד למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין. מובהר כי המתכנן אינו אחראי לשינויים שבוצעו בתוכניות ע"י המזמין או ע"י אחרים.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיוחלו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-565

[סטטוס חוזה]

סטטוס

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

פסק: גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים

מזמין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
תאריך: 15.11.2014
טל': 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוטיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייתשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוטיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מההוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה

CONT-5-565

מס' חוזה:

תבנית: אדריכל ראשי

פרויקט: ביתא רוטשילד

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה: 1

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ הישג 15, ט"ה הכפרית 3721
ט"ו 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמוזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המוזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המוזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. תל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המוזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המוזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמוזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמוזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המוזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמוזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המוזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמוזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המוזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המוזמין לפי החוזה.

מס' חוזה: CONT-5-565

[סטטוס חוזה]: סטטוס

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ חתום: 15.11.2015
טל': 04-5570077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.ג. 515851194

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לנכות משכרו של המתכנן את הסכומים אותם היה אמור המתכנן לקבל עבור ביצוע אותן התחייבויות, וכן לחייב את המתכנן בתשלום בשיעור 8% מאותם סכומים לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
קניין רוחני 15.11.2015
טל' 04-858007

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפת נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.4 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.4.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

פרויקט:	ביתא רוטשילד בע"מ	תבנית: אדריכל ראשי	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים	גרסה: 1	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ יפו 15, ט"ו תש"פ 584
ט"ו 04-8552077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

17.4.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.5 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלויה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.6 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.7 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.8 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתתימתו כדין ע"י מורשי התתימה של המזמין.

17.9 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"ר היסוד 15, טירת כרמל 3902634
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
04-8680000

פרויקט: ביתא רוטשילד בע"מ
ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
גרסה: 1
תבנית: אדריכל ראשי

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194
ביתא רוטשילד בע"מ
C)XT-5-565
מס' חוזה: סטטוס: [סטטוס חוזה]

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194
ביתא רוטשילד בע"מ
515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קרן היסוד 15, טירת הכרמל 3903203
טל' 04-8580077

המוזמין

המתכנן

אני הח"מ, אסף רון, עו"ד
היוזמה 3 3903203
שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 20.10.20

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: אסף רון, עו"ד
היוזמה 3 3903203
טירת כרמל 3903203

מס' חוזה: C'ONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רזטשילד

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

ספק:

ביתא רזטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קרן היסוד 15, טירת הכרמל 3903203
טל' 04-8580077

נספח "א"
נספח כללי

- 1.1 הגדרות -
- "הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה - רוטשילד - פינוי בינוי, ביתא רוטשילד בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.
- "התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 304-0624213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-ח/מק/2370/2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.
- "הרשות המקומית" - חיפה.
- "חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.
- 2.8 המנהל הוא: דורית דר
- 2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.
- עמדת עבודה לבימ, באחריות לע"ח האדריכל.
- 3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:
- א. ראש צוות: רותי מעוז
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: לפי הצורך
- 3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: דורית דר
- 5.2 הנושאים הם:
- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שניים.

מס' חוזה: CONT-5-565

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד בע"מ

ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ היסוד 15, טירת החרמל 22630
טל' 04-8581077

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרתי המתכנן יכללו הכנת תכניות בינוי ופתוח לביצוע/תכניות עיצוב ארכיטקטוני, תכנון אדריכלות לבנייני מגורים, לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון תחנות טרנספורמציה במגרשים ציבוריים.

1.2

1.3 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. פירוט השירותים:

שרותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שרותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.2 תכנון מוקדם לבנייני ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, תקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. ניהול תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור, בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.

ג. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים

פס: 515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ק"מ מס' 15. טירח הכרמל 3702634
טל' 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

הבינוי והפתוח/עיצוב ארכיטקטוני, חישובי ניצול שטחי הבניה, את המבנים והכנסות השינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת תכנים, מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).

ד. התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביתם למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חישובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו. חישובי שטחים למכירה/להשכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחומו.

ט. תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות – לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים (ככל שע"פ התכנון נדרשים הקלות/שמושים חורגים). חתימה על הבקשות לאישור תכניות הבנוי והפתוח/העיצוב הארכיטקטוני ולהיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך, תכנית ובקשה, שיידרשו עד לקבלת תעודות גמר. הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם, כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ותעודת גמר.

ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.

ה. עדכון חשובי השטחים לרישוי.

פרויקט:	ביתא רוטשילד בע"מ	תבנית:	אדריכל ראשי	מס' חוזה:	CONT-5-565
פסק:	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים	גרסה:	1	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

התאם רוטשילד בע"מ
קבלה מס' 15 סידרת מס' 5654
טל' 04-8530077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

1. עדכון חשובי השטחים למכירה/להשכרה.
2. חשובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.
3. הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. תכניות מכירה/השכרה (תכניות המתארות כל דירה ודירה בקני"מ שיקבע ע"י המנהל עם הצעה לסדור רהוט). תכניות המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים בדירות (ללא שינוי בתכניות מעטפת הבניין) ותכניות מכר ע"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש ע"י הדין (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).
4. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
5. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
6. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
7. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.
8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט לבניינים:

- א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדורש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה. תיאום התכניות עם היועצים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל פרטי בניין בקני"מ מתאים ורשימות.
- ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות וביניהן. לא כולל הכנת תוכניות סופרפוזיציה שיוכנו ע"י אחרים.
- ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין, שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ותיאום עם מתכנני תכניות, מתקנים ומערכות, אשר תוכננו ונערכו על ידי מי מהמתכננים או מהיועצים האחרים.
- ה. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ו. כל יתר הדרוש להשלמת התכנון האדריכלי המפורט ולעריכת המסמכים האדריכליים, אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר.
- ח. עדכון חשובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על

מ' חוזה: CONT-5-565

סוטוט: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוסשילד

בע"מ: גורדון אדריכלים

900ק: ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קריית הירק 15 ט"ת תל-אביב 6102103
טל: 04-8390077

ביתא רוסשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

המפרטים וכתבי הכמויות.

- יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע על ידי המזמין.
- יב. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
- יג. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים - עוד לפני השלמת התכנון המפורט והמסמכים המפורטים לביצוע.

2.5 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים מטעם המזמין לשם הכנת רשמים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים.

וידוא נכונות תרשים מגרש ותשריט בית משותף. הכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן. הכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורן.

2.6 פיקוח עליון:

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- השתלבות עם הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה האדריכלית.
- הדרכה ומתן הסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התכניות, הפרטים וכל יתר המסמכים הדרושים, בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך התכנון. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

CONT-5-565

מס' חזרה:

תבנית: אדריכל ראשי

פרויקט: ביתא רוטשילד

[מסמך חזרה]

סיוט:

גרסה: 1

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

מס' חזרה: 04-25550077
מס' חזרה: 04-25550077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים

សិល្បៈ : [សិល្បៈ]

ספד: גורדו אדריכלים גרסה: 1

1

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

ק"מ 15, טירת הכומל 3902634
טל' 04-8360077

והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- יציקת יסודות.
 - במהלך ביצוע השלד.
 - בעת בניית המחיצות.
 - לבדיקת ואישור חפוי קירות החוץ.
 - במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.
 - השתתפות בבחירת חומרי הריצוף והחיפוי.
 - השתתפות בבחירת ספק המטבחים.
 - לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.
 - לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה אופיינית.
 - בעת ביצוע עבודות גמר במבואות הכניסה ובמבואות הקומתיות לפני צבע.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים, לרבות ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- ד. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
3. המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן כך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.

מס' חוזה: CONT-5-565
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי
גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד
בע"מ
ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא חוטשילד

בע"מ

ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

ביתא חוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
קוד חשוד 15, טיפוס חשוד 15
טקסט חשוד 04

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:

1.1 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית בינוי ועיצוב רישוי, תכנון מפורט ופיקוח בנייני מגורים לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים, שטחי מסחר תעסוקה, מבנה ציבור

1.3.1 סכום קבוע ומוחלט של 7,400 ₪ ש"ח (במילים: שבעת אלפים וארבע מאות שקלים בלבד ש"ח) **לכל יחידת דיור כולל מרתפים/חניה ותכנית בינוי ועיצוב.**

1.3.2 סכום קבוע ומוחלט של 85 ₪ / מ"ר (במילים: שמונים וחמישה ש"ח) **לשטחי מסחר ותעסוקה, עיקרי + שרות (ברמת מעטפת).**

1.3.3 סכום קבוע ומוחלט של 150 ₪ / מ"ר (במילים: מאה וחמישים ש"ח) **למבני ציבור, עיקרי + שרות (ברמת מעטפת).**

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן **נכון ל-7/2022** (העומד על [נקודות מדד] נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכנונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע אי בכונות המזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוס המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.נ. 515851194

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת גורדון אדריכלים ומתכנני ערים / הפועל בשם חברת גורדון אדריכלים ומתכנני ערים / המספק שירותים לחברת גורדון אדריכלים ומתכנני ערים *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי גורדון אדריכלים ומתכנני ערים , המבצעת עבורכם תכנון אדריכל ראשי בפרויקט ביתא רוטשילד בע"מ.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל גורדון אדריכלים ומתכנני ערים עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי"- מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י גורדון אדריכלים ומתכנני ערים .
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
 04-8550077
 04-8550077

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

שם: יונתן חרמון
 ת.ז: 30105448
 כתובת: ירון מסר 9, 15, אור וינא

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
 515851194 ח.נ.

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 לנספח ד לעיל):

סעיף	תאור	אחוזים
1.1	מקדמה	2%
1.1	גמר תכנון מוקדם	13%
	הכנת תכנית עיצוב מתואמת עם פיתוח ותנועה	3%
	הגשת תכנית עיצוב ואישורה	2%
1.2	לאחר הגשת תכנון סופי לאישור המזמין	10%
1.3	לאחר הגשת בקשה להיתר בניה לועדה המקומית (קליטה ברישוי זמין)	5%
1.4	לאחר השלמת תנאים להיתר בניה וקבלת היתר בניה	5%
1.5	הכתנת תכניות מכר	5%
1.6	לאחר השלמת חומר למכרז, כולל רשימות ופרטים	20%
1.7	לאחר השלמת חומר לביצוע, כולל רשימות ופרטים	15%
1.8	פיקוח עליון עד לקבלת טופס 4	15%
1.9	לאחר קבלת תעודת גמר, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות	5%
	סה"כ	100%

על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

2. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך ש+45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
סניף תל אביב, טירת הכרמל 44
טל' 04-8580077

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי תוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יתחיל על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי :

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חבות ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ח התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח ז' כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ

מס' חוזה: CONT-5-565

[סמל חוזה]

סטטוס:

תבנית: אדריכל ראשי

פתיקט: כתא רוטשילד

מ"מ

גרסה: 1

מס' פק: גרדון אדריכלים

כתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

החברה אינה אחראית על השירותים
מס' חוזה: CONT-5-565
מס' פק: 515851194

לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

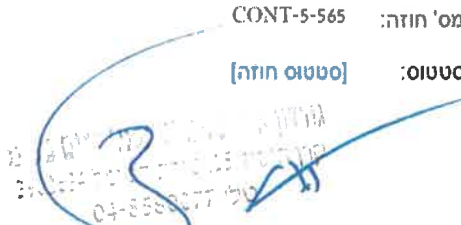
7. המזמין ראוי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפותו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

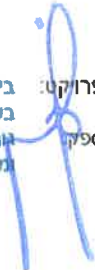
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

מס' חוזה: CONT-5-565
 סטטוס: [סטטוס חוזה]



פרויקט: ביתא רוטשילד
 בע"מ
 אורדון אדריכלים
 מתכנני ערים
 תבנית: אדריכל ראשי
 גרסה: 1



ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטא ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.					
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטא	אופי העסקה והעיסוק המבוטא*	מעמד מבקש האישור*	
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם: ביתא רוטשילד בע"מ ו/או דוניץ אלעד בע"מ	שם:	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____	
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	העיסוק המבוטא:		
מען	מען	מען			
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.					

כיסויים	סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטא/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מסב	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
						לתקופה	למקרה*			
צד ג'						2,000,000	2,000,000		נ	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים						20,000,000	20,000,000		נ	319 328 350 309
אחריות מקצועית						4,000,000	4,000,000		נ	321 328 327 6-332 303 301

מס' חוזה: CONT-5-565
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי
גרסה: 1

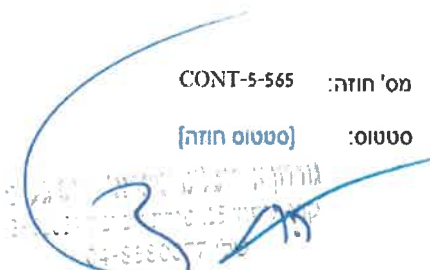
פרויקט: ביתא רוטשילד בע"מ
ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

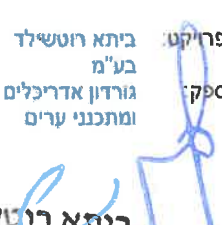
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

טל' 04-6580077
04-6580077

פירוט השירותים נכמף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה*:	
	38
	84
	86
	040
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור המבטח:	

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

מס' חוזה: CONT-5-565
 סטטוס: [סטטוס חוזה]


פריקט: ביתא רוטילד
 בע"מ
 גורדין אדריכלים ומתכנני ערים
 תבנית: אדריכל ראשי
 גרסה: 1
 פק: 7
 ביתא רוטילד בע"מ


נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1.

2. תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב ארכיטקטוני:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב ארכיטקטוני שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה למבנים ולעבודות הפתוח בפרויקט.

3.

תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקנ"מ אחר מהמציין.

3.1

בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות לצרכי תכנון בלבד.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:50.
- ז. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים – 1:50.
- ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.
- י. תאוס תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומת מרתף (אם תהיה) – 1:100.
- יג. תכניות מכירה ותכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר).
- יד. טבלאות חשובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן.

3.2

בשלב התכנון הסופי

- א. תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תכנית מרחבים מוגנים ואישור הג"א.
- ג. עדכון טבלאות חשובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
- ד. עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר (לאחר קבלת היתר).

3.3

בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקנ"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4

בשלב תכנון מפורט לביצוע:

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

ספק:

משרד תכנון ומכרז
ק"ר תשס"ה
טל' 04-8560077

ביתא רוטשילד בע"מ
משרד תכנון ומכרז

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.
- ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1:20 / 1:50.
- ז. חתכים/לני"ל.
- ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
- ט. חתכים לני"ל.
- י. תכניות תקרות מונמכות (לא כולל עיצוב פנים) 1:20 / 1:50.
- יא. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.
- יב. חתכים לני"ל 1:20 / 1:50.
- יג. תכניות חדר אשפה וחדרות משק.
- יד. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
- טו. תכניות קומות ייחודיות.
- טז. תכניות גגות.
- יז. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
- יח. חתכים אנכיים.
- יט. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסת אבן, פסיפס וכד'.
- כ. חזיתות נסתרות.
- כא. תכניות יצור מדרגות 1:5.
- כב. תכניות וחתכים לפירים, מעליות 1:20 / 1:50.
- כג. תכניות פריסת קירות שירותים 1:20.
- כד. תכנית מטבחים, ארונות מטבח ופריסת קירות 1:20.
- כה. רשימות נגרות.
- כו. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
- כז. רשימות אלומיניום וזכוכית.
- כח. פרטי בניין.
- כט. תאום פרטי איטום עם הפניות לפרטים: גגות ואזורים רטובים במבנה.
- ל. תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.
- לא. סימון מיקום תכניות שילוט וחוף.

פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20 3.5

- א. מעקות.
- ב. פריקסטים.
- ג. פרטי בניה בגבס.
- ד. כרכובים.
- ה. אדניות.
- ו. בסיסים לצידוד (מ"א, גנרטור וכו').
- ז. תפרי בניין.
- ח. בטון גלוי.
- ט. פרטי צפויים.
- י. פרטי סבכות ניקוז ואוורור.
- יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
- יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:

מס' חזנה: CONT-5-565

סיוט: [סטטוס-חזנה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
מדרון אדריכלים
מתכנני ערים

ספק:

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

- סורגים לפתחים בחזיתות.
- הגבהת מעקות במרפסות בכ- 30 ס"מ
- פרגולות

3.6 תאום פרטי האיטום

3.7 פרטי גמר

- א. מדרגות.
- ב. ריצוף וחיפויים.
- ג. אדני חלונות.
- ד. ספי מוזאיקה.
- ה. משטחי עבודה במטבח ובחדרי שירותים.
- ו. פרטי טיח פנים וחץ.
- ז. פרטי קירות מסך.
- ח. פרטי נגרות.
- ט. פרטי מסגרות.
- י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
- יא. פרטי מעקות.
- יב. פרטי גמר סיפים ושיפולים בחדרי מדרגות.
- יד. פרטי מתקני אשפה.
- טו. פרטי מחיצות.
- טז. שערים.
- יז. SKYLIGHTS.

3.8 עדכון תכניות וטבלאות :

- א. עדכון תכניות מכירה ותכניות המכר לפי תכניות הביצוע.
 - ב. עדכון חשובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבות עם הקבלנים לפי תכניות הביצוע.
 - ג. עדכון תכניות/בקשות להיתרים.
- 3.9 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודות באופן מושלם, בהתאם לשקול המנהל.
- 3.10 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.11 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
- 3.12 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- בניה טרומית/מתועשת:
- במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

90ק:

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

(המזמין)

אני הח"מ גורדון אדריכלים ומתכנני ערים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- רוטשילד –
 פינוי בינוי בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם
 להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
 קין (א) מ. סמית-גורדון
 מנהל אדריכלות ומתכנון ערים

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל ראשי

גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד

בע"מ

ספק: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

515851194

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדון, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר רוטשילד – פינוי בינוי עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו. אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה. ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימתו וחותמתו של המתכנן "י"י
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
350235-1

אישור _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה
אני הח"מ _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.
תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-565
סטטוס: [סטטוס חוזה]
04-8580077

תבנית: אדריכל ראשי
גרסה: 1

פרויקט: ביתא רוטשילד בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
פ90:

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור: 01.10.2024	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח/המועמד לביטוח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח
שם:	שם:	שם:	נדל"ן ☐ שירותים ☒ אספקת מוצרים ☐ אחר: אדריכלות ☒ העיסוק המבוטח:
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ	חברות בנות ואו חברות קשורות ואו שותפויות בפריקט	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	
ת.ז.נ.פ.: 520034760	ת.ז.נ.פ.:	ת.ז.נ.פ.: 515177459	
מען:	מען:	מען:	מזמין שירותים ☒ מזמין מוצרים ☐ אחר: ☐
דרך החורש 4 יהוד-מונוסון	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ואו חברת בת ואו חברת אחות ואו חברה קשורה ואו חברה שלובה ואו חלק מקבוצה.	קרן היסוד 15 טירת הכרמל	

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומאחדות פוליסה	ת. תחילה	ת. סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	272025208/24	ביט 2016	01.04.24	31.03.25	4,000,000	4,000,000	₪
אחריות מעבידים	339138853/24	ביט 2016	01.04.24	31.03.25	20,000,000	20,000,000	₪
אחריות מקצועית	272025208/24	שפי 2018 ת. רטרו 01.01.2017	01.04.24	31.03.25	4,000,000	4,000,000	₪

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה) 038 ; (יועצים ומתכננים), 040 (מהנדס, אדריכל, הנדסאי), 086 (שירותי תכנון, פיקוח ובקרה)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
 אביאל בן-ציון נשים לזרוב - מורשה חתימה

X

הנדון: מתחם רוטשילד קריית אליעזר, חיפה – הצעה לתכנון אדריכלי למגורים

1. אנו מודים על פנייתכם למשרדנו ומתכבדים להגיש הצעתנו לתכנון אדריכלי למגורים בתתי-מתחמים ABC במתחם רוטשילד קריית אליעזר בהתאם לתוכנית מפורטת מס' 304-0624213.
2. **רשימת כללי**
משרד גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ פועל כ-50 שנים, ומונה כיום 65 עובדים, מתוכם 60 אדריכלים, מתכנני ערים, מעצבי פנים והנדסאים.
אנו עוסקים בכל תחומי התכנון האדריכלי, הן בתכנון עירוני ומתארי והן בתחום תכנון לביצוע של כל סוגי המבנים: מגורים, מבני ציבור, מוסדות בריאות, מסחר, תעשייה, מוסדות השכלה, תחבורה ועוד.
אנו מתכננים אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ כאשר תחלק הארי הינו בחיפה, החל מדירות במסגרת מחיר למשתכן ועד מגורי יוקרה (מצ"ב פרופיל משרדי לתחום המגורים)
אנו בעלי ניסיון רב במערכת רישוי מקומן ומכירים היטב את הדרישות והתנאים לקידום היתרי בנייה באופן המאפשר לנו לקדם במקצועיות וביעילות קבלת היתרים וכמו כן מכירים ועובדים באופן צמוד ואישי עם מחלקת הרישוי בעיריית חיפה.
3. משרדנו הינו מחולצים בארץ בתכנון תלת מימדי ע"י תוכנת REVIT. נכון להיום משרדנו תכנן עשרות פרויקטים ע"י שימוש במתודולוגיית BIM החל בתכנון מגדל/מבני מגורים הכוללים מאות יחיד וכלה בתכנון מבנים עתירי מערכות.

4. נתונים כמותיים

סוג יחיד	A	B	C	סה"כ
יחיד	225	205	330	760 יחיד
מסחר (מ"ר)	392	392	364	1,148 מ"ר
תעסוקה (מ"ר)	560	560	714	1,834 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר)	130	450	570	1,150 מ"ר

5. תכולת העבודה

- 5.1. תכנון מוקדם של הפרויקט
- 5.2. הכנת תכנית בינוי מתואמת עם יועצי תנועה ופיתוח
- 5.3. הגשת תכנית הבינוי לאישור חוועדה המקומית
- 5.4. תכנון סופי מתואם עם יועצי המבנה
- 5.5. הכנת בקשה להיתר בנייה והגשתה לעירייה
- 5.6. טיפול בתנאים עד קבלת היתר בנייה
- 5.7. הכנת תוכניות למכרז/ביצוע
- 5.8. הכנת פרטי בנין, מפרטים ורשימות
- 5.9. הכנת תוכניות מכר, לא כולל מפרטי מכר
- 5.10. פיקוח עליון

6. שכר הטרחה (לא כולל מע"מ)

- 6.1. מחיר ליחיד, כולל חניה וכולל תכנית בינוי : 7,800 ₪ - 7,400 ₪
 6.2. מחיר למסחר/תעסוקה ברמת מעטפת : 85 ₪ - 90 ₪ למ"ר (עיקרי + שירות)
 6.3. מחיר למבני ציבור ברמת גמר : 220 ₪ - 150 ₪ למ"ר (עיקרי + שירות)

7. שלבי התשלום

- | | |
|------|--|
| 2% | 7.1. מקדמה |
| 13% | 7.2. תכנון מוקדם |
| 3% | 7.3. הכנת תכנית בינוי מתואמת עם יועצי התנועה והפיתוח |
| 2% | 7.4. הגשת תוכנית הבינוי לוועדה המקומית וליווי עד אישורה |
| 10% | 7.5. תכנון סופי |
| 5% | 7.6. הגשת בקשה להיתר בנייה |
| 5% | 7.7. מילוי דרישת רשויות וקבלת היתר בנייה או חשבון אגרות |
| 5% | 7.8. תוכניות מכר (לא כולל מפרטי מכר) |
| 20% | 7.9. הכנת תוכניות למכרז/ביצוע |
| 15% | 7.10. פרטי בניין, רשימות ומפרטים |
| 18% | 7.11. פיקוח עליון על עבודות הביצוע |
| 2% | 7.12. לאחר גמר ביצוע העבודות כולל קבלת כל האישורים וטופס 4 |
| 100% | 7.13. סה"כ |

8. הערות

- 8.1. השכר המוצע הינו עבור תכנון אדריכלי בלבד ואינו כולל יועצים אחרים.
 8.2. השכר אינו כולל הוצאות להענקות, הדפסות, פלוטים, הדמיית לצרכי שיווק וכד'.
 8.3. העבודה אינה כוללת שינויי דיירים, עיצוב דירה לדוגמה, משרד מכירות וכד'.
 8.4. במידה ויידרשו שינויים בתכנון, ישולם שכר נוסף לכיסוי העבודה הנוספת.
 8.5. האדריכל אינו אחראי לביקורת.
 8.6. תנאי תשלום: השכר צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש 7/2022.
 8.7. הצעת המחיר תקפה ל-6 חודשים מתאריך הוצאתה.
 8.8. תנאי תשלום: מקדמה - עם הזמנת העבודה. חשבונות תכנון - בתנאי שוטף + 30%.

8.9. לכל התשלומים יתווסף מע"מ כחוק.

אנו עומדים לרשותכם ונשמח לתכנן עבורכם.

יונתן הדמון, מנכ"ל